

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4751/2539

นาง ล้วน หรือ หนู หล่วน เทนอิส สระ
กับพวก

นาย ประพันธ์ ฤทธิหาญ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 46

ป.วิ.พ. มาตรา 145

ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดให้ศาลที่พิจารณาคดีอาญาจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนแพ่งดังนั้น ในการพิพากษาคดีอาญาศาลไม่จำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีแพ่ง ส่วนคำพิพากษาต้องผูกพันคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคแรก นั้นก็ผูกพันคู่ความเฉพาะในคดีแพ่งดังกล่าวเท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำผิดต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกันคือ จำเลยกับพวกได้ร่วมกันปลอมเอกสารโดยกรอกข้อความเท็จในแบบพิมพ์หนังสือสัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2525 โจทก์ที่ 1 กู้เงิน จำเลยจำนวน 25,000 บาทมีโจทก์ที่ 2 ค้ำประกัน ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหายความจริงแล้วโจทก์ทั้งสองลงลายมือชื่อในแบบพิมพ์หนังสือสัญญากู้และสัญญาค้ำประกันให้บริษัทพิบูลโอสธ (ฮั้วชันฟาร์มาซี) จำกัด ไว้เป็นประกันการซื้อสินค้าเชื่อ

และเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2533 เวลากลางวัน จำเลยได้นำเอกสารปลอมดังกล่าว
ข้างต้นใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานฟ้องโจทก์ทั้งสองให้ชำระหนี้เงินกู้ต่อศาลชั้นต้นใน
คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 650/2533 ซึ่งต่อมาเป็นคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1255/2533
ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย นอกจากนั้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2533 เวลา
กลางวัน จำเลยได้เบิกความเท็จต่อศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 650/2533 ว่า
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2525 โจทก์ที่ 1 กู้เงินจำเลยจำนวน 25,000 บาท ตกลง
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี กำหนดชำระคืนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2526 โจทก์ที่
2 เป็นผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นความเท็จความจริงแล้วโจทก์ทั้งสองไม่ได้เป็นหนี้จำเลย ขอ
ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 วรรคแรก, 180 วรรคแรก, 264
วรรคสอง, 268 และ 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ประทับฟ้องของโจทก์ในข้อหาความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ไว้พิจารณา

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
268 วรรคแรก จำคุก 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยนำหนังสือสัญญากู้เงินและหนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.1 และจ.2 ในสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1255/2533 ของศาลชั้นต้นซึ่งโจทก์ทั้งสองได้ลงลายมือชื่อไว้เปลี่ยนฟ้องโจทก์ทั้งสองต่อศาลชั้นต้นตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1255/2533 และคดีดังกล่าวได้ถึงที่สุดแล้วโดยศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำพิพากษายกฟ้อง มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสอง โดยโจทก์ทั้งสองฎีกาในประการแรกเป็นทำนองว่า คดีนี้ศาลจะฟังข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่นไม่ได้ เพราะคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1255/2533 ของศาลชั้นต้น ซึ่งได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วย่อมผูกพันคู่ความในคดีนี้ การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไปวินิจฉัยข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ย่อมเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า สำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1255/2533 ของศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นกรณีที่จำเลยในคดีนี้เป็นโจทก์ฟ้องทางแพ่ง ขอให้จำเลยทั้งสอง(โจทก์ทั้งสองคดีนี้) รับผิดชอบหนี้ตามสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันอันเป็นสิทธิเรียกร้องโดยไม่ต้องอาศัยมูลความผิดเนื่องจากการกระทำผิดสัญญา และไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดให้ศาลที่พิจารณาคดีอาญาจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ดังนั้น ในการพิพากษาคดีนี้ ศาลไม่จำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1255/2533 ของศาลชั้นต้นดังกล่าว แต่ต้องฟังพยานหลักฐานโจทก์ทั้งสองและจำเลยที่นำสืบใหม่ในคดีนี้ ที่โจทก์ทั้งสองอ้างว่า คำพิพากษายกฟ้องผูกพันคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 วรรคแรกนั้นเห็นว่า ย่อมผูกพันคู่ความเฉพาะในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1255/2533 ของศาลชั้นต้นเท่านั้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยโดยยกข้อเท็จจริงขึ้นใหม่นั้น จึงไม่เป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายตามที่โจทก์ทั้งสองฎีกาฎีกาข้อนี้ของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ดุสิต เพชรปลูก)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ